

CONTRATO EMPRESARIAL DE FRANQUIA EMPRESARIAL (FRANCHISE AGREEMENT)

SISTEMA DE FRANQUIAS Z8 E-MOTION

Pelo presente instrumento particular de **Contrato de Franquia Empresarial**, de um lado:

FRANQUEADORA:

Z8 E-MOTION MOBILIDADE ELETRICA DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00, com sede na cidade de São Paulo - SP, doravante denominada simplesmente **FRANQUEADORA**;

E, de outro lado:

FRANQUEADA:

[RAZÃO SOCIAL DO FRANQUEADO], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ], com sede na [Endereço Completo], neste ato representada por seus sócios administradores qualificados em anexo, doravante denominada simplesmente **FRANQUEADA**;

Têm entre si, justo e contratado, o que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a concessão, pela **FRANQUEADORA** à **FRANQUEADA**, do direito não exclusivo (ou exclusivo, conforme modelo Master) de uso da marca **Z8 E-MOTION**, bem como do método operacional, know-how técnico, padrões de atendimento e distribuição exclusiva de veículos elétricos leves, peças genuínas e serviços de pós-venda na área territorial outorgada.

CLÁUSULA 2ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é de **36 (trinta e seis) meses**, com início na data de sua assinatura.
2.2. O contrato será prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante aditivo contratual, desde que a **FRANQUEADA** tenha cumprido rigorosamente suas obrigações contratuais, financeiras e metas de qualidade técnica.

CLÁUSULA 3ª – DO TERRITÓRIO E EXCLUSIVIDADE

3.1. A **FRANQUEADA** operará sua unidade comercial no seguinte endereço homologado: [Endereço da Unidade Franqueada].
3.2. Para a modalidade **Franquia Master**, é assegurado um **raio de proteção territorial de 50 (cinquenta) quilômetros**, contados a partir do ponto comercial da Franqueada.
3.3. Dentro do território protegido, a **FRANQUEADORA** compromete-se a não instalar novas unidades e a repassar todos os contatos comerciais e leads de clientes gerados digitalmente na referida região.

CLÁUSULA 4ª – DO SUPRIMENTO DE PRODUTOS E PREÇOS DE ATACADO

4.1. Todos os veículos elétricos, baterias, módulos controladores, motores e peças de reposição deverão ser adquiridos exclusivamente da **FRANQUEADORA** ou de fornecedores homologados constantes da COF.
4.2. A **FRANQUEADORA** garante à **FRANQUEADA** o fornecimento contínuo a preços especiais de atacado (tabela com descontos de 35% a 55% sobre o preço sugerido ao consumidor final), assegurando margens brutas de até 100% sobre o custo.

CLÁUSULA 5ª – DA GARANTIA NACIONAL E PÓS-VENDA

- 5.1. A **FRANQUEADA** prestará serviços de assistência técnica, revisões periódicas e atendimento em garantia aos consumidores finais da marca Z8 E-Motion na sua região, conforme diretrizes do **Termo de Garantia Nacional Z8**.
- 5.2. As peças genuínas utilizadas em reparos cobertos por garantia de fábrica serão repostas e reembolsadas pela **FRANQUEADORA** no prazo máximo de 15 (quinze) dias após aprovação do relatório de PDI/Garantia.

CLÁUSULA 6ª – DA CONFIDENCIALIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA

- 6.1. A **FRANQUEADA** obriga-se a manter em sigilo absoluto todas as informações confidenciais, métodos comerciais, tabelas de preço de atacado, manuais técnicos e estratégias da Z8 E-Motion.
- 6.2. Durante a vigência deste contrato e pelo prazo de **2 (dois) anos após sua rescisão ou extinção**, a **FRANQUEADA** e seus sócios administradores não poderão atuar, direta ou indiretamente, no comércio, importação ou distribuição de veículos elétricos concorrentes na área geográfica contratada.

CLÁUSULA 7ª – DAS PENALIDADES E RESCISÃO

- 7.1. O descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitará a parte infratora a advertência formal com prazo de 15 (quinze) dias para regularização.
- 7.2. A persistência da infração, a violação de direitos autorais de marca ou a venda de veículos alterados fora dos parâmetros da Resolução CONTRAN nº 996/2023 ensejará a rescisão imediata do contrato, com aplicação de multa penal de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, sem prejuízo de perdas e danos.

CLÁUSULA 8ª – DO FORO DE ELEIÇÃO

- 8.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, as partes elegem o **Foro da Comarca de São Paulo - Capital**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas instrumentárias.
- [Localidade - UF], [Data de Assinatura].

Z8 E-MOTION MOBILIDADE ELETRICA DO BRASIL LTDA.

Franqueadora

[RAZÃO SOCIAL DO FRANQUEADO]

Franqueada

Testemunhas:

1. _____ CPF: _____
2. _____ CPF: _____